

표준근로계약서
Hợp đồng lao động chuẩn

(앞쪽)

아래 당사자는 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.
Người có tên dưới đây cam kết sẽ thực hiện đúng theo bản hợp đồng lao động được ký với nội dung sau:

사용자 Người sử dụng lao động	업체명 Tên công th	전화번호 Số điện thoại	
	소재지 Địa chỉ công ty		
	성명 Họ và tên	사업자등록번호 (주민등록번호) Số đăng ký kinh doanh (Số chứng minh nhân dân)	
근로자 Công nhân	성명 Họ và tên	생년월일 Ngày tháng năm sinh	
	본국 주소 Địa chỉ trong nước		
1.근로계약기간	-신규 또는 재입국자: () 개월, 년 월 일 ~ 년 월 일 -사업장변경자: 년 월 일 ~ 년 월 일 * 수습기간: [] 활용(입국일부터 [] 1 개월 [] 2 개월 [] 3 개월 [] 개월) [] 미활용 ※ 신규 또는 재입국자의 근로계약기간은 입국일부터 기산함 (다만, 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제 18 조의 4 제 1 항에 따라 재입국(성실재입국)한 경우는 입국하여 근로를 시작한 날부터 기산함).		
1.Thời gian ký kết hợp động	-Lao động mới, hoặc lao động tái nhập cảnh: ()Tháng, (Năm/Tháng/Ngày)~() -Lao động thay đổi xưởng: (Năm/Tháng/Ngày) ~ (Năm/Tháng/Ngày) * Thời gian thử việc: [] Thử việc (từ ngày nhập cảnh [] 1 tháng [] 2 tháng [] 3 tháng [] tháng) [] Không thử việc ※ Thời gian hợp động lao động của người mới nhập cảnh hoặc tái nhập cảnh sẽ được tính bắt đầu từ ngày nhập cảnh(Tuy nhiên, theo số 1 mục 4 điều 18 của 「Luật liên quan đến việc tuyển dụng dành cho lao động người nước ngoài」 thì trong trường hợp nhập cảnh theo diện tái nhập cảnh (tái nhập cảnh theo diện chăm chỉ) thì sẽ được tính bắt đầu từ ngày làm việc.)		
2. 근로장소	※ 근로자를 이 계약서에서 정한 장소 외에서 근로하게 해서는 안됨.		
2. Địa điểm làm việc	※ Công nhân chỉ được phép làm việc tại nơi làm việc được quy định trên hợp đồng.		
3. 업무내용	- 업종: - 사업내용: - 직무내용: ※ 외국인근로자가 사업장에서 실제 수행하게 될 구체적인 업무를 반드시 상세하게 기재		
3. Nội dung công việc	- Ngành nghề: - Lĩnh vực hoạt động của công ty: - Nội dung công việc được giao: ※ Yêu cầu phải ghi rõ công việc cụ thể mà lao động người nước ngoài sẽ làm tại công ty		
4. 근로시간	시 분 ~ 시 분 - 1 일 평균 시간외 근로시간: 시간 (사업장 사정에 따라 변동 가능: 시간 이내) - 교대제 ([] 2 조 2 교대, [] 3 조 3 교대, [] 4 조 3 교대, [] 기타)	※ 가사사용인, 개인간병인의 경우에는 기재를 생략할 수 있음. ※ Trường hợp người giúp việc gia đình, người chăm sóc bệnh nhân thì việc ghi danh có thể bị lược bỏ.	
4. Thời gian làm việc	Từ giờ phút đến giờ phút -Thời gian làm thêm giờ hàng ngày: giờ (Thời gian làm thêm giờ thay đổi theo số lượng công việc của công ty: Trong khoảng thời gian - Làm ca: ([] 2 nhóm 2 ca, [] 3 nhóm 3ca, [] 4 nhóm 3 ca, [] Khác)		
5. 휴게시간	1 일 분		
5. Thời gian nghỉ giải lao	()phút/ngày		

6. 휴일	[]일요일 []공휴일([]유급 []무급) []매주 토요일 []격주 토요일 []기타()
6. Ngày nghỉ	[]Chủ nhật []Ngày lễ([]Có lương []Không lương)[]Thứ bảy hàng tuần []hai Thứ bảy được nghỉ 1 ngày []Khác.()
7. 임금	1) 월 통상임금 ()원 - 기본급[] ()원 - 고정적 수당: (수당:)원, (수당:)원 - 상여금 ()원 * 수습기간 중 임금 ()원, 수습시작일부터 3개월 이내 근무기간 2) 연장, 야간, 휴일근로에 대해서는 통상임금의 50%를 가산하여 수당 지급 (상시근로자 4인 이하 사업장에는 해당되지 않음)
7. Tiền lương	1) Lương hàng tháng ()won - Lương tháng [() Lương] ()won - Trợ cấp cố định: (Trợ cấp:)won, (Trợ cấp:)won - Thường: ()won * Tiền lương trong thời gian thử việc()won, lương thời gian làm việc bắt đầu từ ngày thử việc cho đến trong vòng 3 tháng ()won 2) Thanh toán tiền trợ cấp tính thêm 50% tiền lương đối với thời gian làm việc thêm giờ, tăng ca, làm việc tại ngày lễ (Không áp dụng cho công ty có dưới 4 người làm việc cố định)
8. 임금지급일	매월()일 또는 매주()요일. 다만, 임금지급일이 공휴일인 경우에는 전날에 지급 함.
8. Ngày trả lương	Mỗi tháng ngày() hoặc mỗi tuần thứ(). Nếu ngày trả lương trùng vào ngày nghỉ, sẽ trả lương vào ngày hôm trước.
9. 지급방법	[]직접 지급, []통장 입금 ※ 사용자는 근로자 명의로 된 예금통장 및 도장을 관리해서는 안 됨.
9. Phương thức trả lương	[] Tráulươngtrựctiếp, [] chỉ trả qua tàikhoảng ※ Chủ sử dụng không được quản lý và đóng dấu tài khoản mang tên người lao động.
10. 숙식제공	1) 숙박시설 제공 - 숙박시설 제공 여부: []제공 []미제공 제공 시, 숙박시설의 유형([]주택, []고시원, []오피스텔, []숙박시설(여관,호스텔,펜션 등), []컨테이너, []조립식 패널, []사업장 건물, 기타주택형태 시설()) - 숙박시설 제공 시 근로자 부담금액: 매월 원 2) 식사 제공 - 식사 제공 여부: 제공([]조식, []중식, []석식), []미제공 - 식사 제공시 근로자 부담금액:매월 원 ※ 근로자의 비용 부담 수준은 사용자와 근로자 간 협의(신규 또는 재입국자의 경우 입국 이후)에 따라 별도로 결정.
10. Ăn ở	1) Phòng ở: - Có cung cấp phòng ở hay không: []Có hỗ trợ, []Không hỗ trợ (Loại hình chỗ ở, trong trường hợp hỗ trợ : []Nhà ở riêng, []Nhà trọ 1 phòng, []Oficetel(nhà trọ trong tòa nhà cao tầng), []Cơ sở nhà trọ(nhà trọ, nhà khách tập thể, nhà nghỉ theo kiểu gia đình, v.v...), []Container, []Nhà bằng pano lắp ráp, []Tòa nhà tại công ty, các cơ sở hình thức nhà ở khác()) - Chi phí người lao động phải trả(nơi ở) :Mỗi tháng won 2) Cungcấp bữa ăn - Chủ sử dụng lao động có cho ăn hay không: []Có hỗ trợ ([]Sáng, []Trưa,[]Tối), []Không hỗ trợ - Chi phí người lao động phải trả(chi phí ăn uống) :Mỗi tháng won ※ Chủ lao động và người lao động có thể bàn bạc với nhau về mức chi phí mà người lao động phải thanh toán (saukhinhậpcảnhlândầuhoặctáinhậpcảnh) nguòilaođộngsẽthoảthuậnvớichủsửdụnglaođộngvàquyếtđịnh
11. 사용자와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 한다.	
11. Chủ công ty và người lao động mỗi bên phải giữ đúng và thực hiện một cách trung thực theo bản hợp đồng lao động, qui tắc làm việc, thỏa thuận của đoàn thể.	
12. 이 계약에서 정하지 않은 사항은 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.	
※ 가사서비스업 및 개인간병인에 종사하는 외국인근로자의 경우 근로시간, 휴일·휴가, 그 밖에 모든 근로조건에 대해 사용자와 자유롭게 계약을 체결하는 것이 가능합니다.	
12. Những điều không được quy định trên hợp đồng này sẽ được áp dụng theo “Luật tiêu chuẩn lao động”.	
※ Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực dịch vụ giúp việc gia đình hoặc chăm sóc người bệnh được tự do ký kết hợp đồng dựa trên thỏa thuận điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian giải lao, ngày nghỉ với chủ sử dụng lao động.	

(YY/MM/DD)

사용자 :	(서명 또는 인)
Chủ sử dụng lao động :	(Ký tên)
근로자 :	(서명 또는 인)
Côngnhân :	(Ký tên)

공제 동의서

BẢN CHẤP THUẬN KHẤU TRỪ

사용자 _____은(는) 근로계약 체결 시 약정한 임금을 외국인근로자에게 매월 임금 지급시 다음과 같이 (☐ 숙소비만, ☐ 식비만, ☐ 숙소비와 식비 모두) 공제하고 지급하기로 한다.

Người sử dụng lao động _____ thỏa thuận khấu trừ khi thanh toán cho người lao động nước ngoài mức lương hàng tháng đã được quy định với người lao động khi ký hợp đồng lao động như sau (☐ Chỉ phí nhà ở, ☐ Chỉ phí ăn uống, ☐ Bao gồm cả phí ăn uống và nhà ở)

☐ 공제 항목

- ☐ 숙소비 : 월 _____ 원을 공제한다.
- ☐ 식비 : 월 _____ 원을 공제한다.

☐ Hạng mục khấu trừ

- ☐ Phí nhà ở: Khấu trừ _____ won/ tháng
- ☐ Phí ăn uống: Khấu trừ _____ won/ tháng

☐ 공제내역 교부

- ☐ 사용자는 매월 급여명세서에 공제항목을 기재하여 근로자에게 교부

☐ Cung cấp chi tiết các khoản khấu trừ

- ☐ Người sử dụng cung cấp cho người lao động bản ghi chép đầy đủ các hạng mục khấu trừ vào bản chi tiết lương hàng tháng.

외국인근로자 _____ 본인은 상기의 임금에서 공제되는 항목에 관하여 사용자로부터 자세한 설명을 듣고 이를 충분히 검토한 후 자유로운 의사로 동의함을 확인하며 이에 서명·날인합니다.

Người lao động nước ngoài _____ nghe kỹ phần giải thích chi tiết từ người sử dụng lao động về các hạng mục được khấu trừ từ lương như trên, kiểm tra kỹ lưỡng các con số, xác nhận đồng ý một cách tự nguyện và ký tên, đóng dấu vào văn bản này.

20 ____년 ____월 ____일
Ngày ____ tháng ____ năm

외국인근로자
Người lao động nước ngoài:

(서명)
(Ký tên)